

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3821/2538

บริษัท พี.ที.ซารี ดาร์มาอินดาห์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริอุดม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 798

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 177

ป.รษฎากร มาตรา 118

หนังสือมอบอำนาจที่โจทก์แต่ฝ่ายเดียวลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบอำนาจให้ ก. กระทำกิจการติดตามทวงถามหนี้สินตลอดจนดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามแทนโจทก์ นั้นแม้ ก. ไม่ได้ลงชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจด้วยเพียงแต่มาเบิกความยืนยันว่าได้รับ มอบอำนาจจากโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจก็ตามหนังสือมอบอำนาจย่อมสมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ก. จึงมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ หนังสือมอบ อำนาจทำขึ้นในต่างประเทศมีการรับรองโดยโนตารีปับลิกและหัวหน้าฝ่ายกงสุลเมือง จาการ์ตาประเทศ อินโดนีเซีย รับรองอีกชั้นหนึ่งว่าได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอย่าง แท้จริงหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวถือว่าถูกต้องตามกฎหมายประเทศดังกล่าวแล้วไม่ อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรจึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลโดยจดทะเบียนใน ประเทศ อินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการด้านประมงจำเลยทั้งสามให้การ ต่อสู้คดีว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศ อินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขออนุญาตใบอนุญาตในการทำการประมงภายใน ขอบข่ายงานการดำเนินการของบริษัทโจทก์กับเรือประมงต่างด้าวเพื่อการประมงใน

เขตน่านน้ำของประเทศ อินโดนีเซีย(อีชีแซด) ตามกฎหมายหรือไม่จำเลยทั้งสามไม่
ทราบและไม่ยอมรับว่าโจทก์สามารถที่จะทำได้คำให้การของจำเลยทั้งสามดังกล่าวจึง
เป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งเพราะมิได้แสดงเหตุแห่งการปฏิเสธไว้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรคสองไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทข้อ
เท็จจริงจึงต้องฟังตามที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้องว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
โดยโจทก์ไม่ต้องนำสืบถึงหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์อีก

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด จดทะเบียนใน
ประเทศ อินโดนีเซีย โจทก์ ทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ นาย กำธร อุณหิรัญสกุล เป็น
ผู้ดำเนินคดี แทน จำเลย ที่ 2 เป็น หุ่นส่วน ผู้จัดการ ของ จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1
และ จำเลย ที่ 3 ตกลง เข้ากัน เพื่อ จัดหา เรือประมง ไป ทำการ ประมง ใน เขต
น่านน้ำ ประเทศ อินโดนีเซีย ด้วย ประสงค์ จะ แบ่งปัน กำไร อัน จะ พึ่ง ได้ จาก
การประมง จำเลย ที่ 1มอบ ให้ จำเลย ที่ 3 เข้า ทำ สัญญา ว่าจ้าง ให้ โจทก์ เป็น
ตัวแทน ดำเนินการติดต่อ ขอ ใบอนุญาต ทำการ ประมง ให้ แก่ เรือประมง ของ
จำเลย ที่ 1หรือ เรือ ที่ จำเลย ที่ 1 จัดหา มา ใน เขต น่านน้ำ ของ ประเทศ
อินโดนีเซีย จำเลย ที่ 1 ตกลง จะ ชำระ ค่าบริการ ดังกล่าว แก่ โจทก์ เป็น รายเดือน
เดือน ละ 30,000 บาท ต่อ เรือประมง 1 ลำ ที่ ได้รับ ใบอนุญาต มี กำหนดระยะ
เวลา 8 เดือน ต่อมา โจทก์ ดำเนินการ ติดต่อ จน ได้รับ ใบอนุญาตสำหรับ เรือ แดง
ศิริ เรือ แดง มงคล และ เรือ ศิริอุดม 59 ของ จำเลย ที่ 3 จำเลย ทั้ง สาม จึง มี
หน้าที่ ต้อง ชำระ ค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ให้ โจทก์ ลำ ละ 30,000 บาท รวม 3
ลำ เป็น เงิน 90,000 บาทต่อ เดือน ทุกเดือน ไป เป็น ระยะเวลา 8 เดือน แต่ จำเลย
ทั้ง สาม ชำระค่าตอบแทน ให้ โจทก์ เพียง เดือน แรก เดือน เดียว ส่วน ค่า

ตอบแทน อีก 7 เดือนเป็น เงิน 630,000 บาท จำเลย ทั้ง สาม ไม่ชำระ โจทก์
ทวงถาม แล้วจำเลย ทั้ง สาม เพิกเฉย ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม ใช้ เงิน
จำนวน630,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ว่า หนังสือมอบอำนาจ ของ โจทก์นาย กำธร อุ่นศิริรัฐ
สกุล ผู้รับมอบอำนาจ มิได้ ลงลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจ จึง ไม่สมบูรณ์ ใช้
บังคับ ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 การ ตั้ง ตัวแทน
ของ โจทก์ให้ ดำเนินคดี ย่อม เป็น การ ไม่ชอบ โจทก์ไม่มี อำนาจฟ้อง โจทก์ ต้อง
ดำเนินการ ขอ ออก ใบอนุญาต ทำการ ประมง ใน ประเทศ อินโดนีเซีย ไป ผ่าน
น่านน้ำ ประเทศ อินโดนีเซีย และ ประเทศ ที่ เรือ แล่น ผ่าน เช่น ประเทศ มาเลเซีย
พร้อม ใบอนุญาต ของ ลูกเรือ ที่ เข้า ทำการ ประมง แต่ โจทก์ไม่สามารถ ขอ ใบ
อนุญาต ต่าง ๆ ให้ จำเลย ตาม ข้อตกลง ได้และ โจทก์ นำ คดี มา ฟ้อง ก่อน วัน
ครบ กำหนด ตาม สัญญา จำเลย จึง ไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน
จำนวน 630,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา เกี่ยวกับ อำนาจฟ้องของ โจทก์
ใน ประการ แรก ว่า การ มอบอำนาจ ให้ ฟ้องคดี แทน เป็น การ มอบหมาย ให้
ตัวแทน กระทำ กิจการ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798ซึ่ง
กิจการ อัน ไດ กฎหมาย บังคับ ว่า ต้อง ทำ เป็น หนังสือ หรือ ต้อง มี หลักฐานเป็น

หนังสือ การ ตั้ง ตัวแทน เพื่อ กิจการ อัน นั้น ก็ ต้อง ทำ เป็น หนังสือหรือ มี หลักฐาน เป็น หนังสือ ด้วย ดังนั้น หนังสือมอบอำนาจ ให้ ฟ้องคดีแทน จึง ต้อง ลงลายมือชื่อ ผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ แต่ หนังสือมอบอำนาจ ที่ โจทก์ อ้างว่า โจทก์ มอบอำนาจ ให้ นาย กำธร อุ่นศิริรัฐสกุล ฟ้องคดี แทน โจทก์ ตาม เอกสารหมายเลข จ. 2 นาย กำธร มิได้ ลงชื่อ ไว้ หนังสือมอบอำนาจ เอกสาร หมายเลข จ. 2 จึง ไม่สมบูรณ์ นาย กำธร ไม่มี อำนาจฟ้อง คดี แทน โจทก์ นั้น เห็นว่า การ มอบอำนาจ ให้ ฟ้องคดีของ โจทก์ ตาม หนังสือมอบอำนาจ เอกสาร หมายเลข จ. 2 เมื่อ โจทก์ แต่ฝ่ายเดียวได้ ลงลายมือชื่อ เป็น ผู้มอบอำนาจ ให้ นาย กำธร กระทำ กิจการ ติดตาม ทวงถามหนี้สิน ตลอดจน ดำเนินคดี แก่ จำเลย ทั้ง สาม แทน โจทก์ แล้วแม้ นายกำธร ไม่ได้ ลงชื่อ เป็น ผู้รับมอบอำนาจ ด้วย เพียงแต่ มา เบิกความ ยืนยัน ว่า ได้รับ มอบอำนาจ จาก โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 ก็ ตาม หนังสือมอบอำนาจ ย่อมสมบูรณ์ และ มีผล ใช้ บังคับ ได้ ตาม กฎหมายนาย กำธร จึง มีอำนาจ ฟ้องคดี แทน โจทก์ ฎีกา ข้อ นี้ ของ จำเลย ทั้ง สาม ฟังไม่ขึ้น

ปัญหา ที่ จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา ใน ประการ ที่ สอง ว่า หนังสือมอบอำนาจของ โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 มิได้ ปิดอากรแสตมป์ จึง ไม่สมบูรณ์นาย กำธร ไม่มีอำนาจฟ้อง คดี แทน โจทก์ นั้น เห็นว่า ปัญหา ข้อ นี้ เป็น ปัญหา เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ จำเลย ทั้ง สาม มิได้ยกขึ้น ต่อสู้ ไว้ ใน คำให้การ จำเลย ทั้ง สาม ก็ ยกขึ้น ฎีกา ได้ ปรากฏว่าหนังสือมอบอำนาจ เอกสาร หมายเลข จ. 2 ทำ ขึ้น ใน ต่างประเทศ มี การ รับรองโดย โนตารีปับลิก และ หัวหน้า ฝ่าย กงสุล เมือง จาการ์ตา ประเทศ อินโดนีเซีย รับรอง อีก ชั้น หนึ่ง ว่า ได้ มี การ จัดทำ เอกสาร ขึ้น อย่าง แท้จริง หนังสือมอบอำนาจ ดังกล่าว ถือว่า ถูกต้อง ตามกฎหมายประเทศ ดังกล่าว แล้ว ไม่อยู่ ใน บังคับ ที่ ต้อง ปิดอากรแสตมป์ ตามประมวล รัษฎากร จึง เป็น หนังสือมอบอำนาจ ที่ชอบ ด้วย กฎหมาย นาย กำธร มีอำนาจ

ฟ้องคดี แทน โจทก์ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ชอบแล้ว ฎีกา ข้อ นี้ ของจำเลย ทั้ง สาม ฟังไม่ขึ้น

ส่วน ปัญหา ที่ จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา ใน ประการ สุดท้าย ว่า โจทก์ อ้างว่าโจทก์ จดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ที่ ประเทศ อินโดนีเซีย แต่ โจทก์ ไม่มี หลักฐาน เป็น หนังสือ รับรอง ถึง ฐานะ การ เป็น นิติบุคคล มา แสดง จึง ฟังไม่ได้ ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคล เมื่อ ฟัง ไม่ได้ ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคลตาม กฎหมาย โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง นั้น เห็นว่า โจทก์ บรรยายฟ้อง ว่าโจทก์ เป็น นิติบุคคล โดย จดทะเบียน ใน ประเทศ อินโดนีเซีย มี วัตถุประสงค์ ประกอบ กิจการ ด้าน ประมง จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ต่อสู้คดี ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด จดทะเบียน ใน ประเทศ อินโดนีเซีย และ มี วัตถุประสงค์ ประกอบ กิจการ ขอ ออก ใบอนุญาต ใน การ ทำการ ประมง ภายใน ขอบ ชาย งาน การ ดำเนินการ ของ บริษัท โจทก์กับ เรือประมง ต่างต่าง เพื่อ การประมง ใน เขต น่านน้ำ ของประเทศ อินโดนีเซีย (อีซี แซด) ตาม กฎหมาย หรือไม่ จำเลย ทั้ง สาม ไม่ทราบ และ ไม่ยอม รับ ว่า โจทก์ สามารถ ที่ จะ ทำได้ คำให้การ ของจำเลย ทั้ง สาม ดังกล่าว จึง เป็น คำให้การ ที่ ไม่ ชัดแจ้ง เพราะ มิได้ แสดงเหตุ แห่ง การ ปฏิเสธ ไว้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง ไม่ ก่อ ให้ เกิด ประเด็น ข้อพิพาท ข้อเท็จจริงจึง ต้อง ฟัง ตาม ที่ โจทก์ กล่าวอ้าง ใน ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น นิติบุคคลตาม กฎหมาย โดย โจทก์ ไม่ต้อง นำสืบ ถึง หนังสือ รับรอง การ เป็นนิติบุคคล ของ โจทก์ อีก ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ชอบแล้ว ฎีกา ข้อ นี้ ของ จำเลยทั้ง สาม ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน "

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ถ้าเอกสารมีสภาพเป็นตราสารจะต้องปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรหากมิได้มีการปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรเอกสารหรือตราสารนั้นต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง(ประมวลรัษฎากรมาตรา118) แต่กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข2ทำขึ้นในต่างประเทศมีการรับรองโดย โนตารีปับลิก และหัวหน้าฝ่ายกงสุลเมือง จาการ์ตา ประเทศ อินโดนีเซียรับรองว่าได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอย่างแท้จริงหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวถือว่าถูกต้องตามกฎหมายประเทศดังกล่าวแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา47วรรคสามและไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา118ซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยในทำนองเดียวกันนี้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่2578/2520 นิติบุคคลต่างประเทศมอบให้ฟ้องคดีโดยมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องจำเลยคัดค้านว่าโจทก์มิใช่นิติบุคคลและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจโดยไม่สมบูรณ์แบบแต่มีได้แสดงเหตุว่าไม่สมบูรณ์แบบเพราะเหตุใดมิได้คัดค้านการมีอยู่และความถูกต้องของสำเนาใบมอบอำนาจท้ายฟ้องโจทก์จึงไม่ต้องส่งต้นฉบับเอกสารต่อศาลซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา47บัญญัติไว้โดยเฉพาะคดีฟังได้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจโดยถูกต้องไม่จำเป็นต้องพิจารณาปัญหาการปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ ? สุชาติชนะสินวิริยะกุล?